

1515855-71.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... Ao serem abordados e questionados sobre o roubo, os indivíduos identificados como sendo ROBERT, MATHEUS, DAVI e RAFAEL. Todos confessaram terem participado do roubo. Imediatamente enviaram a fotografia dos réus à vítima que reconheceu todos. Os adolescentes também foram identificados, tendo a vítima individualizado a conduta de cada um dos réus.

Por sua vez, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515855-71.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515855-71.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Robert Rocha Júnior e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

DAVI PEREIRA BARROS, RAFAEL RUAN ARCANJO BARROS, ROBERT ROCHA JUNIOR e MATHEUS VITOR FELICIO ROCHA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, II e VII, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, agora da Lei nº 8.069/90, por três vezes e na forma do artigo 70, também do Código Penal, tais crimes em concurso delitivo.

Segundo consta na denúncia, no dia 12 de julho de 2022, por volta das 15h00min, na Praça da Sé, no Centro desta Capital, DAVI PEREIRA BARROS, RAFAEL RUAN ARCANJO BARROS, ROBERT ROCHA JUNIOR e MATHEUS VITOR FELICIO ROCHA, subtraíram em concurso ajustado de ações entre eles e ainda com os então adolescentes Kauê Miguel dos Santos, Marcelo de Jesus Luz e Richard Kaiky de Araujo Silva, ou seja, de forma a facilitar a corrupção de adolescentes, para si próprios, e mediante agressão física e graves ameaças exercidas com emprego de arma branca, coisas móveis pertencentes a vítima Gilberto da Solidade da Silva.

Segundo foi apurado na denúncia, a vítima Gilberto da Solidade Silva, que é

investigador de polícia chefe, da Del. Sec. 1º Centro, desta Capital, narrou que na ocasião acima indicada, caminhava pela Praça da Sé para efetuar o pagamento de uma conta bancária, quando repentinamente se viu rodeado por alguns indivíduos, de modo que, naquele momento, um dos indivíduos o empurrou, outro se aproximou em posse de um canivete/faca pontiaguda, e logo em seguida, outro indivíduo tentou aplicar uma chave de pescoço, aproximando também cerca de mais 5 ou 6 indivíduos. Contudo, a vítima conseguiu se desvencilhar e sacar sua arma de fogo, o que, por conseguinte, ensejou que todos os tais indivíduos saíssem correndo em fuga, de modo que se evadiram cada um para um lado, sem conseguir levar nenhum objeto, salvo a quantia de R\$ 100,00 reais que estava no bolso esquerdo da vítima, a qual foi subtraída.

Desse modo, a vítima Gilberto de imediato chamou o apoio das equipes de sua repartição policial, motivo pelo qual diversos policiais passaram a diligenciar pelas imediações do local dos fatos, até que pouco tempo depois conseguiram encontrar os quatros acusados e, também, os três adolescentes Kauê, Marcelo e Richard.

Os réus foram presos em flagrante e, em audiência de custódia, tiveram a prisão convertida em preventiva (fls. 101/105).

A denúncia foi recebida em 27 de julho de 2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 06 de setembro de 2022, às 15h00min (fls. 143/145).

Os réus DAVI PEREIRA BARROS, RAFAEL RUAN ARCANJO BARROS, ROBERT ROCHA JUNIOR e MATHEUS VITOR FELICIO ROCHA foram citados em audiência e apresentaram resposta escrita à acusação como consta no termo de audiência.

Não sendo hipótese de absolvição sumária, foi realizada a audiência, na qual foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pelas partes. Na sequência, os réus foram interrogados.

Por fim, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia (fls. 200/207).

A Defesa dos réus, por sua vez, requereu a absolvição, por falta de provas para a condenação. Observou, ainda que apenas Robert e Davi confessaram o delito, afirmando que não estavam com outros indivíduos, bem como que não havia arma branca. De outro lado, Matheus e Rafael negaram integralmente a acusação. Subsidiariamente, requereu a absolvição do crime do artigo 244-B da Lei 8.069/90, por não haver prova de que os adolescentes foram corrompidos, advertindo tratar-se de responsabilidade penal objetiva. Em caso de condenação, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, a determinação de regime inicial diverso do fechado, afastamento da causa de aumento do uso de arma branca. Aplicação da confissão espontânea para Robert e Davi, bem como da menoridade relativa para Matheus e Davi, aplicação da regra do concurso formal e o reconhecimento do direito de apelar em liberdade (fls. 226/232).

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A autoria e a materialidade do crime imputado na denúncia ficaram provadas, em especial pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), pelo auto de apreensão de adolescente (fls. 14/18), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls. 21 e 67), bem como do reconhecimento formal feito em juízo, pelas imagens de fls. 62 e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao prestar declarações, a vítima Gilberto da Solidade da Silva declarou que é investigador de polícia, chefe de uma unidade policial especializada. Narrou que na data dos fatos estava na Praça da Sé, na Rua Direita, pois pretendia efetuar o pagamento de uma conta bancária, momento em que percebeu que alguns indivíduos estavam olhando em sua direção. Após alguns instantes, um dos indivíduos lhe empurrou e outro se aproximou em posse de um canivete/faca pontiaguda. Logo em seguida, outro indivíduo tentou lhe aplicar uma chave de pescoço. Pelo que se recorda Robert puxou sua corrente, Matheus estava com algo pontiagudo, Rafael o empurrou, Davi estava próximo do evento, no contexto, mas não praticou nenhuma ação, além disso, um dos menores tentou retirar sua arma, atuando diretamente na ação criminosa. Neste momento, o declarante conseguiu se desvencilhar da chave de pescoço e, por conseguinte, conseguiu sacar a sua arma de fogo. Contou que com este ato, os indivíduos se evadiram cada um para um lado, mas dele foi subtraída a quantia de R\$100,00 que estava em seu bolso esquerdo. Em seguida, a vítima chamou o apoio das equipes da sua unidade de trabalho, que passaram a patrulhar pela região, em posse das características passadas, conseguindo efetuar a abordagem de 03 indivíduos menores de idade, bem como dos quatro acusados que o declarante imediatamente reconheceu. Em audiência, a vítima reconheceu corretamente os acusados indicando-os como as pessoas de n.º 01, 02, 03, 04.

Em depoimento, o policial civil André Araujo de Andrade contou que na data dos fatos, em conjunto com os seus colegas de fardas, receberam solicitação de apoio do investigador chefe da unidade especializada, motivo pelo qual imediatamente rumaram até a praça da sé. Então, na posse das características passadas pela vítima policial, passaram a diligenciar o entorno dessa praça, momento em que visualizaram 04 indivíduos sem camiseta ainda na praça, possivelmente na tentativa de despistar a polícia. Ao serem abordados e questionados sobre o roubo, os indivíduos identificados como sendo ROBERT, MATHEUS, DAVI e RAFAEL. Todos confessaram terem participado do roubo. Imediatamente enviaram a fotografia dos réus à vítima que reconheceu todos. Os adolescentes também foram identificados, tendo a vítima individualizado a conduta de cada um dos réus.

Por sua vez, em depoimento o policial civil Carlos Alberto Silveira Bueno contou que na data dos fatos, receberam solicitação do investigador chefe da unidade especializada, motivo pelo qual imediatamente rumaram até a Praça da Sé. Em posse das características passadas pela vítima policial, passaram a diligenciar ao entorno do local dos fatos, momento em que visualizaram os indivíduos sem camiseta ainda na mesma praça do crime, e ao serem abordados, também confessaram a participação no crime. Ao apresentarem as fotografias deles à vítima, foram de pronto reconhecidos.

Em interrogatório, o réu DAVI PEREIRA BARROS confessou o crime. Disse que estava indo para o centro da cidade em busca de um serviço de puxador. No caminho estava perdido e encontrou o "banguelo", Robert. Após conversarem, Robert o chamou para praticar um ilícito. Logo em seguida Robert puxou a corrente do policial. O interrogando correu na direção do Shopping Light. No caminho encontrou três menores e logo em seguida foi preso pelos policiais. Viu um dos menores jogando um pingente que estava em seu bolso. Na Delegacia foram torturados, inclusive com choques. Na delegacia o Robert disse que ele não estava presente no crime, mas ele estava, não sabe por qual motivo ele mentiu. Quando o Robert puxou o cordão, viu os menores se aproximando também. Após encerrar a gravação, o interrogando informou que tem uma filha de 1 ano e 05 meses. Disse que está muito arrependido.

Interrogado, o réu RAFAEL RUAN ARCANJO BARROS negou a acusação. Disse que trabalha na Avenida Paulista como vendedor ambulante. Naquele dia foi para a frente da catedral e estava almoçando quando foi levado à Delegacia para averiguação. Na delegacia encontrou outros indivíduos. Todos foram torturados. Conhece apenas o Cauê que mora perto da sua mãe. Estava sentado próximo ao Robert e ao Matheus.

Estava com uma camiseta preta, de calça jeans e tênis branco.

O réu ROBERT ROCHA JÚNIOR foi interrogado e confessou o crime. Disse que no dia dos fatos chamou Davi para praticar um ilícito com ele. Afirma que o interrogando puxou a corrente, mas só veio um pedaço. O interrogando correu para um lado e o David para outro. Após, sentou-se na escadaria sem camiseta com outros dois rapazes. Em seguida chegou o reforço da civil. Na Delegacia chegou com Rafael. Não conhecia Rafael e nem Matheus. Disse que foi agredido na delegacia e levou choque. Após, foi levado a uma sala e seria torturado, pois iria ser colocado em um chuveiro. Não levaram nada vítima. Afirma que não teve arma branca e nem enforca leão. Não tentaram tomar a arma do policial. Confirma que pegaram uma nota de R\$100,00 que o David jogou. Os menores estavam ao lado apenas observando se os policiais iriam aproximar-se. O Rafael também estava sem camisa. Matheus estava com camisa.

O réu MATHEUS VITOR FELICIO ROCHA negou a acusação e disse não conhecer nenhum dos três jovens. Contou que estava trabalhando no Parque Dom Pedro. Trabalhava com descarregamento. Quando foi preso estava com sua mochila e marmita. Estava almoçando ali na Praça da Sé, sentado em uma escada quando chegou a viatura e o abordou. Foi colocado sozinho no porta malas. Não estava com o Robert e o Rafael. Estava com blusa de frio do exército, corta vento. Está com 20 anos.

Essa é, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação dos réus.

Balizado o conjunto probatório, ou seja, levando-se em consideração os relatos da vítima em sede policial e em juízo, compreende-se que todas as provas convergem para a tese acusatória, na medida em que revelaram, de forma incontestada, a responsabilidade dos acusados por terem praticado o roubo, mediante concurso de agentes e grave agressão física exercidas com o emprego de arma branca, bem como a corrupção dos menores Kauê Miguel dos Santos, Marcelo de Jesus Luz e Richard Kaiky de Araujo Silva. Tal forma de agir encontra perfeita correspondência com o tipo penal plasmado no art. 157, §2º, II e VII, c.c. o artigo 29, caput, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, agora da Lei nº 8.069/90, por três vezes e na forma do artigo 70 também do Código Penal.

Debruçando-se sobre o conteúdo produzido na prova oral, a vítima relatou a dinâmica dos fatos de forma segura e unânime. Ademais, observa-se que a versão apresentada pela vítima Gilberto foi detalhada e capaz de individualizar a atuação dos réus. Para tanto, além de reconhecê-los como agentes do crime aqui apurado, Gilberto conseguiu identificar o réu MATHEUS como sendo o indivíduo que portava a faca/canivete; já o acusado ROBERT foi apontado como sendo o indivíduo que tentou puxar a corrente de outro, enquanto RAFAEL foi o indivíduo que deu o empurrão inicial, e os demais indivíduos foram os que pressionavam a vítima.

Com isso, frisa-se que a vítima, no ápice da contemporaneidade dos fatos, não atribuiu indistintamente a autoria para quaisquer das pessoas suspeitas e sim teve condições assertivas de divisar a atuação conjunta dos acusados, a demonstrar, portanto, a natureza robusta e persuasiva do seu relato.

Consigna-se que a palavra da vítima, conforme pacífica jurisprudência existente a respeito do tema, possui grande relevo em crimes patrimoniais. É o que se verifica abaixo:

"Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto." (TACRIMSP - AC - Rel.Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268).

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes." (TACRIMSP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362).

A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão que procura contribuir como regra para a realização do justo concreto. (TACRIM; Ap. nº. 1.071.263/0 São Sebastião; 11ª. Câmara; Rel. juiz RENATO NALINI; j. 15.9.97; V.U.).

A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos. (JUTACrim SP; 94:341; rel. juiz CELSON LIMONGI).

No mais, a palavra da vítima encontra respaldo no depoimento dos policiais ouvidos em juízo, os quais lograram prender os agentes do roubo através de diligências pelas imediações do local dos fatos. Ademais, segundo os policiais que participaram de tais diligências, todos os sete indivíduos apreendidos, prontamente confessaram terem participado do roubo dirigido contra a vítima policial Gilberto, tal como expresso nos depoimentos realizados em sede policial (fls. 09/12).

O dolo está devidamente comprovado, pois restou evidenciado que os acusados eram sabedores e tencionavam o comportamento proibido que cometiam. A prova dos autos demonstra que os acusados DAVI, RAFAEL, ROBERT e MATHEUS, agindo em conjunto com os adolescentes que também foram apreendidos, deliberadamente, subtraíram pertence da vítima Gilberto, consistente em R\$ 100,00, muito embora também almejavam subtrair outros pertences da vítima, como a sua corrente de ouro, apenas não concretizando tal intento em razão da corrente ter se rompido do pescoço da vítima e caído ao chão (fls. 62).

Diante do exposto, restou claro a incidência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, prevista no artigo 157, §2º, II do Código Penal. Isto porque, a ação foi realizada pelos acusados, bem como pelos adolescentes menores de idade, os quais, previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios, subtraíram pertence da vítima Gilberto. De forma a corroborar a ação conjunta dos criminosos, cita-se a prova oral produzida em juízo pela vítima, que foi capaz de detalhar a dinâmica delitiva, bem como individualizou a atuação de cada um dos criminosos, não deixando dúvidas do concurso de agentes.

Outrossim, presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, consistente no uso de arma branca, a qual está caracterizada, uma vez que o crime ocorreu mediante o emprego de um canivete/faca, usado para intimidar e amedrontar a vítima. Soma-se, ainda, a esta abordagem violenta, a agressão física e a grave ameaça sofrida pela vítima, que foi empurrada pelos criminosos, os quais também tentaram aplicar uma "chave de pescoço" a fim de imobilizá-la.

Observo que, mesmo que a arma estivesse na posse de apenas um dos réus, ainda assim incide a causa de aumento na pena do ora réu, porque basta que um dos roubadores use a arma durante o assalto, havendo ciência dos demais quanto ao fato, para que o aumento se estenda a todos os participantes do crime.

Sobre o assunto, já se decidiu que: "Apelação - Roubo majorado pelo emprego de arma (faca) e concurso de agentes - Absolvição pretendida - Insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovados - Depoimentos firmes e coesos das testemunhas acusatórias - Apreensão da 'res furtiva' na posse de um dos corréus - Seguro reconhecimento realizado pela vítima, testemunha

presencial e policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos agentes - Confissão parcial de um dos corréus - Condenações de rigor. Tentativa - Inocorrência - O crime de roubo consuma-se no momento em que o agente torna-se, ainda que por curto espaço de tempo, possuidor da 'res' subtraída mediante violência ou grave ameaça. Desclassificação para o delito de furto - Inadmissibilidade - O uso da faca efetiva a ameaça caracterizadora do delito de roubo. Afastamento das majorantes - Inadmissibilidade - Causas de aumento de pena comprovadas pela consistente palavra da vítima e testemunha - Liame subjetivo entre os agentes caracterizado pelas circunstâncias delitivas - Caracteriza-se como emprego de arma qualquer instrumento capaz de intimidar a vítima, dentre eles, a arma branca - Circunstância esta, objetiva, que comunica aos demais agentes. Dosimetria Pena e Regime bem fixados Inaplicabilidade da substituição legal por ausência do preenchimento dos requisitos legais Art. 44 do C.P. Pleiteada a transferência para o regime prisional pela qual foram condenados - Pedido prejudicado - Sentenciados que já se encontram cumprindo pena em regime semiaberto - Recursos improvidos". (APL TJ-SP 0002682-74.2013.8.26.0291; Relator: Salles Abreu; Julgamento: 05/02/2014; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Publicação: 10/02/2014) (destaquei).

Do crime de corrupção de menores:

Outrossim, o crime de corrupção de menores restou integralmente comprovado, em pese a alegação da defesa em sentido contrário.

Quanto à infração ao artigo 244-B, da Lei 8.069/90, deixo consignado que o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 500, observou tratar-se de crime de natureza formal. Deste modo, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção.

No caso em tela, o envolvimento dos adolescentes Kauê Miguel dos Santos, Marcelo de Jesus Luz e Richard Kaiky de Araujo Silva, restou comprovada, uma vez que estes confessaram informalmente a prática criminosa aos policiais, bem como foram reconhecidos pela vítima. Com isso, fica evidente que os réus DAVI, RAFAEL, ROBERT e MATHEUS facilitaram a corrupção dos três adolescentes acima mencionados.

Ressalta-se que se trata de crime formal, bastando para sua tipificação que os agentes tenham praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, o que restou amplamente demonstrado nos autos.

Por fim, observo que não configura bis in idem o reconhecimento da causa de aumento do concurso de pessoas e o reconhecimento do crime de corrupção de menor, conforme majoritário entendimento jurisprudencial.

"Não há bis in idem na incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes no roubo cumulada com a condenação pelo crime de corrupção de menores, pois se trata de duas condutas autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos" (HC 362.726/SP, DJe 06/09/2016).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONCURSO DE AGENTES) E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENORES POR AUSÊNCIA DE PROVA DA CORRUPÇÃO INCABÍVEL. DELITO FORMAL. CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PENA COMINADA, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA NE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, o que restou devidamente comprovado nos autos, sendo prescindíveis ingerências acerca de o menor já estar corrompido, ou não, ao tempo do crime. 2. Os crimes de roubo e de corrupção de menores tutelam bens jurídicos

distintos, sendo que, no primeiro, a incidência da causa de aumento do concurso de pessoas não decorre do fato de ter sido o crime praticado na companhia de um indivíduo menor de idade, mas, sim, por ter sido cometido por mais de uma pessoa, em unidade de desígnios, não havendo que se falar em duplicidade de penalização. 3. Deve ser reconhecido, entre os crimes de roubo e corrupção de menores, o concurso formal próprio de crimes, porquanto, mediante uma só conduta, foram praticados crimes distintos, incidindo o aumento da pena uma única vez, sobre a totalidade de crimes praticados. Pena dos crimes de corrupção de menores readequada, contudo, mantida a pena definitiva estabelecida na sentença, em observância ao princípio da *ne reformatio in pejus*, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 20180110112332 DF0001178-73.2018.8.07.0004, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 13/06/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/06/2019 . Pág.: 152/168)

Assim, no tocante ao crime de corrupção de menores, este restou demonstrado pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo auto de apreensão de adolescente (fls. 14/18), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), pois infere-se que a autoridade policial fez constar a idade dos adolescentes demonstrando que Kauê apresentava treze anos, Marcelo apresentava dezessete anos e Richard, por sua vez, apresentava dezesseis anos de idade na data dos fatos.

Por fim, cumpre ressaltar que os crimes foram praticados em concurso formal previsto no artigo 70 do Código Penal.

O concurso formal, expresso no artigo 70, do Código Penal, ficou demonstrado, uma vez que os réus, mediante uma ação cometeram mais de um crime, tendo em vista que, previamente ajustados, os réus praticaram o crime de roubo e os três crimes de corrupção de menores.

Por todo o exposto, ficaram suficientemente provadas a autoria e a materialidade do crime descrito na denúncia, sendo devida a condenação, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou isentem os réus de pena.

Apurada a responsabilidade penal e atento aos critérios dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

1. Réu DAVI PEREIRA BARROS

Na primeira fase, conforme as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não há razão para fixação da pena acima do mínimo legal, razão pela qual deverá iniciar-se em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a ausência de agravantes. Por outro lado, presente a atenuante da confissão, tendo em vista que o réu confessou em juízo a autoria da prática delitiva, bem como está presente a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o réu apresentava idade inferior a 18 anos na época dos fatos, contudo, impossível a redução da pena abaixo do mínimo legal, mantendo-se a pena no mesmo patamar anterior.

Na terceira fase, não há causas de diminuição a serem consideradas. Por outro lado, observa-se a presença das causas de aumento previstas no §2º, inciso II e VII do artigo 157 do Código Penal, atinentes ao concurso de agente e emprego de arma branca, razão pela qual majoro a pena em 3/8 (três oitavos), alcançando o patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, conforme já explicitado, deve se reconhecer o concurso formal entre o crime de roubo e os três crimes de corrupção de menores, também em concurso formal.

Assim, aplica-se a causa de aumento de pena disciplinada no artigo 70, caput, do Código Penal, por se tratar de três crimes de corrupção de menores, aumento a pena em 1/5, alcançando, em definitivo 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O fato de o delito ter sido cometido mediante grave ameaça à pessoa, assim como a presença das demais circunstâncias judiciais negativas, impedem a substituição por penas restritivas de direitos e a concessão de sursis, nos termos do que dispõem os arts. 44 e 77 do Código Penal.

Considerando-se a gravidade do fato (grave ameaça a pessoa) e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, pela gravidade de sua conduta e periculosidade demonstrada no curso do crime por ele praticado, não merecendo o roubador qualquer tratamento indulgente.

Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que:

"Roubo qualificado - Regime carcerário mais gravoso - Crime grave - Conveniência de regime inicial fechado. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, pode o Juiz impor regime prisional inicialmente fechado, independente do montante da privativa de liberdade e a primariedade do réu, em observância com as circunstâncias presentes no fato delituoso, em conjunto com aquelas previstas no artigo 59, do Código Penal." (TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - APL nº 9.211.536-56.2009.8.26.0000 - Ac. 5.335.524 - São Paulo - -Rel. Desembargador Willian Campos - J. 16/08/2011 - grifei).

"Por fim, a despeito da primariedade do réu, foi bem eleito o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, sobretudo porque se trata de crime cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça, o que e recomenda enérgica interferência estatal, na esteira, aliás, de entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: 'O regime prisional inicialmente fechado é o único adequado à espécie, em razão do montante da pena, da gravidade concreta do crime e da personalidade do agente que o prática, motivos que exigem resposta penal enérgica, com a qual não é compatível solução mais branda.'" (Apelação nº 0001833-19.2009.8.26.0655, 11ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em 22/06/2011).'" (TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação nº 0081289-43.2016.8.26.0050- Rel. Desembargador Alexandre Almeida - J. 28/02/2018).

Anote-se também o precedente do C. STJ:

"A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal é firme no sentido de que a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum na pena corporal imposta, devendo ser observadas todas as circunstâncias do caso concreto, sobretudo as contidas no art. 59 do Código Penal ... considerando-se como negativas algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências do crime) autorizando, assim, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal" (HC 240393/BA, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 24/06/2013, grifos nossos).

A ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, que está sendo defendido pela Defensoria Pública, determina o arbitramento dos dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 do salário mínimo mensal vigente no país ao tempo do fato.

2. Réu RAFAEL RUAN ARCANJO BARROS

Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena acima do mínimo legal, pois o réu apresenta duas condenações anterior (por

furto na 30ª Vara Criminal da Capital e por roubo na 29ª Vara Criminal - fls. 87/90), assim, uma delas será utilizada na primeira fase do cálculo como condição desfavorável. Deste modo, a pena-base deve ser majorada em 1/6 (um sexto), ficando estabelecida em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas. De outro lado, observo que o réu possui uma reincidência específica, a pena deve ser majorada novamente em 1/6, alcançando 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase, observa-se a presença das causas de aumento previstas no §2º, inciso II e VII do artigo 157 do Código Penal, atinentes ao concurso de agente e emprego de arma branca, razão pela qual majoro a pena em 3/8 (três oitavos), alcançando o patamar de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Por fim, conforme já explicitado, deve se reconhecer o concurso formal entre o crime de roubo e os três crimes de corrupção de menores, também em concurso formal. Assim, aplica-se a causa de aumento de pena disciplinada no artigo 70, caput, do Código Penal, por se tratar de três crimes de corrupção de menores, aumento a pena em 1/5, alcançando, em definitivo 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

O fato de o delito ter sido cometido mediante grave ameaça à pessoa, assim como a presença das demais circunstâncias judiciais negativas, impedem a substituição por penas restritivas de direitos e a concessão de sursis, nos termos do que dispõem os arts. 44 e 77 do Código Penal.

Nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, com fundamento na reincidência, sobretudo em face da reincidência específica, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o fechado.

Quanto à pena pecuniária, não tendo sido demonstrada condição financeira do réu que justificasse qualquer majoração, cada dia-multa permanecerá em seu valor mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

3. Réu ROBERT ROCHA JÚNIOR

Na primeira fase, conforme as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não há razão para fixação da pena acima do mínimo legal, razão pela qual deverá iniciar-se em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a ausência de agravantes. Por outro lado, presente a atenuante da confissão, contudo, impossível a redução da pena abaixo do mínimo legal, mantendo-se a pena no mesmo patamar anterior.

Na terceira fase, não há causas de diminuição a serem consideradas. Por outro lado, observa-se a presença das causas de aumento previstas no §2º, inciso II e VII do artigo 157 do Código Penal, atinentes ao concurso de agente e emprego de arma branca, razão pela qual majoro a pena em 3/8 (três oitavos), alcançando o patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, conforme já explicitado, deve se reconhecer o concurso formal entre o crime de roubo e os três crimes de corrupção de menores, também em concurso formal. Assim, aplica-se a causa de aumento de pena disciplinada no artigo 70, caput, do Código Penal, por se tratar de três crimes de corrupção de menores, aumento a pena

em 1/5, alcançando, em definitivo 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O fato de o delito ter sido cometido mediante grave ameaça à pessoa, assim como a presença das demais circunstâncias judiciais negativas, impedem a substituição por penas restritivas de direitos e a concessão de sursis, nos termos do que dispõem os arts. 44 e 77 do Código Penal.

Considerando-se a gravidade do fato (grave ameaça a pessoa) e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, pela gravidade de sua conduta e periculosidade demonstrada no curso do crime por ele praticado, não merecendo o roubador qualquer tratamento indulgente.

Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que:

"Roubo qualificado - Regime carcerário mais gravoso - Crime grave - Conveniência de regime inicial fechado. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, pode o Juiz impor regime prisional inicialmente fechado, independente do montante da privativa de liberdade e a primariedade do réu, em observância com as circunstâncias presentes no fato delituoso, em conjunto com aquelas previstas no artigo 59, do Código Penal." (TJSP - 4ª Câ. de Direito Criminal - APL nº 9.211.536-56.2009.8.26.0000 - Ac. 5.335.524 - São Paulo - -Rel. Desembargador Willian Campos - J. 16/08/2011 - grifei).

"Por fim, a despeito da primariedade do réu, foi bem eleito o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, sobretudo porque se trata de crime cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça, o que e recomenda enérgica interferência estatal, na esteira, aliás, de entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: 'O regime prisional inicial fechado é o único adequado à espécie, em razão do montante da pena, da gravidade concreta do crime e da personalidade do agente que o prática, motivos que exigem resposta penal enérgica, com a qual não é compatível solução mais branda.'" (Apelação nº 0001833-19.2009.8.26.0655, 11ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em 22/06/2011).'" (TJSP - 11ª Câ. de Direito Criminal - Apelação nº 0081289-43.2016.8.26.0050- Rel. Desembargador Alexandre Almeida - J. 28/02/2018).

Anote-se também o precedente do C. STJ:

"A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal é firme no sentido de que a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum na pena corporal imposta, devendo ser observadas todas as circunstâncias do caso concreto, sobretudo as contidas no art. 59 do Código Penal ... considerando-se como negativas algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências do crime) autorizando, assim, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal" (HC 240393/BA, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 24/06/2013, grifos nossos).

A ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, que está sendo defendido pela Defensoria Pública, determina o arbitramento dos dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 do salário mínimo mensal vigente no país ao tempo do fato.

4. Réu MATHEUS VITOR FELICIO ROCHA

Na primeira fase, conforme as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não há razão para fixação da pena acima do mínimo legal, razão pela qual deverá iniciar-se em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a ausência de agravantes. Por outro lado, presente a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o réu apresentava menos de 18 anos na época dos fatos, contudo, impossível a redução da pena abaixo do mínimo legal, mantendo-se a pena no mesmo patamar anterior.

Na terceira fase, não há causas de diminuição a serem consideradas. Por outro lado, observa-se a presença das causas de aumento previstas no §2º, inciso II e VII do artigo 157 do Código Penal, atinentes ao concurso de agente e emprego de arma branca, razão pela qual majoro a pena em 3/8 (três oitavos), alcançando o patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, conforme já explicitado, deve se reconhecer o concurso formal entre o crime de roubo e os três crimes de corrupção de menores, também em concurso formal. Assim, aplica-se a causa de aumento de pena disciplinada no artigo 70, caput, do Código Penal, por se tratar de três crimes de corrupção de menores, aumento a pena em 1/5, alcançando, em definitivo 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O fato de o delito ter sido cometido mediante grave ameaça à pessoa, assim como a presença das demais circunstâncias judiciais negativas, impedem a substituição por penas restritivas de direitos e a concessão de sursis, nos termos do que dispõem os arts. 44 e 77 do Código Penal.

Considerando-se a gravidade do fato (grave ameaça a pessoa) e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, pela gravidade de sua conduta e periculosidade demonstrada no curso do crime por ele praticado, não merecendo o roubador qualquer tratamento indulgente.

Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que:

"Roubo qualificado - Regime carcerário mais gravoso - Crime grave - Conveniência de regime inicial fechado. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, pode o Juiz impor regime prisional inicialmente fechado, independente do montante da privativa de liberdade e a primariedade do réu, em observância com as circunstâncias presentes no fato delituoso, em conjunto com aquelas previstas no artigo 59, do Código Penal." (TJSP - 4ª Câ. de Direito Criminal - APL nº 9.211.536-56.2009.8.26.0000 - Ac. 5.335.524 - São Paulo - -Rel. Desembargador Willian Campos - J. 16/08/2011 - grifei).

"Por fim, a despeito da primariedade do réu, foi bem eleito o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, sobretudo porque se trata de crime cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça, o que e recomenda enérgica interferência estatal, na esteira, aliás, de entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: 'O regime prisional inicial fechado é o único adequado à espécie, em razão do montante da pena, da gravidade concreta do crime e da personalidade do agente que o prática, motivos que exigem resposta penal enérgica, com a qual não é compatível solução mais branda.'" (Apelação nº 0001833-19.2009.8.26.0655, 11ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em 22/06/2011).'" (TJSP - 11ª Câ. de Direito Criminal - Apelação nº 0081289-43.2016.8.26.0050- Rel. Desembargador Alexandre Almeida - J. 28/02/2018).

Anote-se também o precedente do C. STJ:

"A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal é firme no sentido de que a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum na pena corporal imposta, devendo ser observadas todas as circunstâncias do caso concreto, sobretudo as contidas no art. 59 do Código Penal ... considerando-se como negativas

algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências do crime) autorizando, assim, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal" (HC 240393/BA, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 24/06/2013, grifos nossos).

A ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, que está sendo defendido pela Defensoria Pública, determina o arbitramento dos dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 do salário mínimo mensal vigente no país ao tempo do fato.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR:

o réu DAVI PEREIRA BARROS pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, por três vezes em concurso formal, ambos os crimes na forma do artigo 70 também do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

o réu RAFAEL RUAN ARCANJO BARROS pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, por três vezes em concurso formal, ambos os crimes na forma do artigo 70 também do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

o réu ROBERT ROCHA JÚNIOR pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, por três vezes em concurso formal, ambos os crimes na forma do artigo 70 também do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

o réu MATHEUS VITOR FELICIO ROCHA pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, por três vezes em concurso formal, ambos os crimes na forma do artigo 70 também do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

Considerando que continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, reforçados agora pela condenação, nego aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Fixo como valor mínimo de reparação do prejuízo certo causado, reparação da quantia de R\$100,00 (art. 387, IV, do CPP).

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Condene o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29

de dezembro de 2003, observada a gratuidade concedida por seres os réus assistidos pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA